

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2032/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายประสพศิลป์หรือตุ๋ แสนเมือง

จำเลย

นายประสพศิลป์หรือตุ๋ แสนเมือง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,26,75,76,102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เนื่องจากกัญชาตามฟ้องข้อ ก. และข้อ ข.เป็นจำนวนเดียวกันการกระทำของ
จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 76 วรรคสอง
ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 8 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 34)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 28)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (สำนวนธุรการอันดับ 26)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพหุติการณแห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประชา บุญวนิช-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ